

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE [UF]

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

[NOME COMPLETO DO(A) AUTOR(A)], nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do CPF nº [●] e do RG nº [●], residente e domiciliado(a) na [endereço completo], por seu advogado que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço completo], onde recebe intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face da

[ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO CONCURSO – EX: UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA], pessoa jurídica de direito público, com sede em [endereço da Procuradoria ou órgão público], pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O(a) autor(a) participou regularmente do concurso público [especificar o nome/edital], lançado por [órgão público], concorrendo na condição de candidato cotista, conforme previsto na Lei nº 12.990/2014 (reserva de vagas para candidatos negros) e no próprio edital do certame (item [●] – ID [●]).

Na divulgação do resultado final, o(a) autor(a) obteve pontuação suficiente para ser classificado dentro da lista da ampla concorrência, com desempenho superior à nota de corte das vagas reservadas.

Contudo, ao ser nomeado, teve seu nome vinculado à lista de cotas raciais, e não à lista da ampla concorrência, com a consequente exclusão do seu nome da listagem geral e manutenção na listagem reservada, situação que resultou na não convocação de outro candidato cotista para ocupar a vaga reservada que poderia ter sido disponibilizada.

O(a) autor(a) manifestou-se administrativamente, pleiteando que fosse mantido na lista de ampla concorrência, em vista de sua classificação autônoma nessa modalidade, permitindo que outra pessoa da política de cotas fosse chamada na lista específica, ampliando a efetividade do sistema de reserva de vagas. Todavia, o pedido foi indeferido sem fundamento jurídico razoável.

II – DO DIREITO

a) Direito à escolha da lista mais benéfica

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores vem reconhecendo que o candidato cotista aprovado dentro das vagas da ampla concorrência possui direito subjetivo de escolher a qual lista deseja ser vinculado, seja para efeitos de nomeação, seja para garantir melhor classificação final ou assegurar sua posse imediata.

b) Vedação ao preenchimento simultâneo de vaga de cotas e ampla concorrência

A manutenção do nome do candidato cotista na lista de vagas reservadas, mesmo quando sua nota permite aprovação na ampla concorrência, contraria a lógica do sistema de cotas, pois reduz o número de vagas efetivamente destinadas aos cotistas, restringindo a política afirmativa.

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Nos termos do artigo 300 do CPC, estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência:

- Probabilidade do direito, consubstanciada na classificação do(a) autor(a) dentro da ampla concorrência e nos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria;
- Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de encerramento da validade do concurso, nomeações futuras ou preterição indevida.

Requer-se, portanto, determinação para que a autoridade coatora retifique a classificação do(a) autor(a), vinculando-o à lista da ampla concorrência, com a liberação da vaga de cota para o próximo classificado da lista específica.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. A concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que o(a) autor(a) seja considerado(a) aprovado(a) na lista de ampla concorrência do concurso público [especificar], com todos os efeitos daí decorrentes, inclusive liberação da vaga de cota para outro candidato;
2. A citação da parte ré para contestar, se quiser, sob pena de revelia;
3. Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, com a condenação da parte ré a:
 - a) Reconhecer o direito do(a) autor(a) de ser vinculado à lista de ampla concorrência;
 - b) Retificar, se necessário, os atos de convocação, nomeação e posse, assegurando todos os efeitos financeiros e funcionais daí decorrentes;

4. A condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial documental e testemunhal.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]